ShotNote: พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

สรุปจากไฟล์ที่ให้มา (ฉบับที่มีการแก้ไขแล้ว) · อ้างอิงเป็น "ม." = มาตรา · ควรตรวจกับต้นฉบับก่อนสอบ เพราะรายละเอียดหลายเรื่องไปกำหนดในกฎกระทรวง

1) ตัวเลขที่ต้องจำ

เรื่อง	ตัวเลข	มาตรา
ทหารกองเกิน	อายุ 18 บริบูรณ์ – ยังไม่ถึง 30 บริบูรณ์	4(2)
ลงบัญชีทหารกองเกิน	อายุ**ย่างเข้า 18** ปี ในพ.ศ.ใด ต้องลงภายในพ.ศ.นั้น	16
เป็นทหารกองเกินตั้งแต่	1 ม.ค. ของพ.ศ.ถัดไป (กรณีลงบัญชีตาม ม.16)	16
ลงบัญชีล่าช้า	ถ้าอายุยังไม่ถึง 46 ปี ลงภายใน 30 วันนับแต่ปฏิบัติได้ (ให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้)	18
เรียกลงบัญชีใหม่	ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศ	19
รับหมายเรียก	อายุ**ย่างเข้า 21** ปี ในพ.ศ.ใด ต้องไปรับภายในพ.ศ.นั้น	25
ประกาศของนายอำเภอ	ลงบัญชี = เดือน**กันยายน** · รับหมายเรียก = เดือน**ตุลาคม**	17, 26
กองประจำการ	2 ปี (ผู้มีคุณวุฒิพิเศษ/ผ่านฝึกวิชาทหาร อาจน้อยกว่า ตามกฎกระทรวง)	9
กองหนุนประเภทที่ 1	ชั้น 1 = 7 ปี · ชั้น 2 = 10 ปี · ชั้น 3 = 6 ปี	9
ปลดกองเกิน → กองหนุนประเภทที่ 2	30 ปี = ชั้น 2 · 40 ปี = ชั้น 3 · 46 ปี = พันราชการทหารประเภทที่ 2	39

แจ้งอยู่ต่างท้องที่ชั่วคราว / ย้ายภูมิลำเนาทหาร	เกิน 30 วัน ต้องแจ้ง · แจ้งย้ายภายใน 30 วันนับแต่วันย้ายเข้า	12
เปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล	แจ้งภายใน 30 วันนับแต่ได้รับอนุญาต	12 ทวิ
พ้นจากฐานะยกเว้น/ไม่เรียก	แจ้งด้วยตนเองภายใน 30 วัน	15
ร้องขอผ่อนผัน (ข้อ 1, 2)	ก่อนวันตรวจเลือก **ไม่น้อยกว่า 30 วัน** + ร้องต่อกรรมการในวันตรวจเลือกอีกครั้ง	29
ค่าธรรมเนียมใบสำคัญใหม่	ฉบับละ 1 บาท (เหตุสุดวิสัยไม่เสีย)	9, 16, 18, 19, 40

2) นิยามสำคัญ (ม.4)

- **วิธีนับอายุ:** เกิดพ.ศ.ใด ถือว่าอายุครบ 1 ปีเมื่อ**สิ้นพ.ศ.ที่เกิด** ถ้าไม่ปรากฏปีเกิดนายอำเภอท้องที่เป็นผู้กำหนด
- **กองประจำการ:** ขึ้นทะเบียนและเข้ารับราชการจนกว่าจะปลด
- **กองหนุนประเภทที่ 1:** ปลดจากกองประจำการเมื่อครบกำหนด หรือทหารกองเกินที่ผ่านการฝึกวิชาทหารแล้วขึ้นทะเบียนและปลดเป็นกองหนุน
- **กองหนุนประเภทที่ 2:** ปลดจากกองเกินตาม ม.39 หรือปลดจากกองประจำการตาม ม.40
- **พ้นราชการทหารประเภทที่ 1:** ปลดเพราะรับราชการครบกำหนด หรือพิการทุพพลภาพ/มีโรคระหว่างรับราชการ
- **พ้นราชการทหารประเภทที่ 2:** กองหนุนประเภทที่ 2 อายุ 46 บริบูรณ์ · กองเกิน/กองหนุน 2 ที่พิการหรือมีโรค · นายทหารสัญญาบัตรที่ถูกถอดหรือออกจากยศ
- "อำเภอ / ที่ว่าการอำเภอ / นายอำเภอ" รวมถึงกิ่งอำเภอ (และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ)

3) ภูมิลำเนาทหาร (ม.5, 12)

- บิดามีชีวิต → อำเภอที่บิดามีภูมิลำเนา · บิดาตาย มารดามีชีวิต → ของมารดา · ทั้งคู่ตาย → ของผู้ปกครอง
- เกิดนอกสมรสและบิดาไม่จดทะเบียนรับรองบุตร → ของมารดา/ผู้ปกครอง
- กรณีอื่น → อำเภอที่มีภูมิลำเนา · ไม่ปรากฏภูมิลำเนา → อำเภอที่พบตัว
- ลงบัญชีแล้วถือว่ามีภูมิลำเนาทหารที่อำเภอนั้น · **มีได้แห่งเดียว**

4) การยกเว้น / ไม่เรียก / ไม่ต้องไปแสดงตน

ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ม.13)

- พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือเป็นเปรียญ และนักบวชนิกายจีน/ญวนที่มีสมณศักดิ์
- คนพิการทุพพลภาพที่ไม่สามารถเป็นทหารได้
- ผู้ไม่มีคุณวุฒิจะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามกฎกระทรวง

ม.20: ผู้ตาม ม.13 (1) และ (3) ไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

ลงบัญชีแล้ว แต่ไม่เรียกตรวจเลือกในยามปกติ (ม.14)

- (1) พระภิกษุ สามเณร นักบวชจีน/ญวน ที่เป็นนักธรรมตามที่ ศธ. รับรอง
- (2) นักบวชศาสนาอื่นที่มีหน้าที่ประจำ (ผู้ว่าฯ ออกใบสำคัญ)
- (3) ผู้อยู่ระหว่างฝึกวิชาทหาร (รด.)
- (4) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
- (5) ครูประจำสอน (ผู้ว่าฯ ออกใบสำคัญ)
- (6) นักศึกษาศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ ของ ศธ.
- (7) นักศึกษาศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ของกระทรวงคมนาคม
- (8) ผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
- (9) ผู้ต้องโทษจำคุกครั้งเดียวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือหลายครั้งรวมกันตั้งแต่ 10 ปี หรือเคยถูกกักกัน

ไม่ต้องไปแสดงตน แต่ให้ลงบัญชีไว้ (ม.21)

- สามเณรเปรียญ
- ผู้อยู่ระหว่างควบคุม/คุมขังของเจ้าพนักงาน

จำให้แม่น: **ม.13 = ยกเว้น** (ไม่ต้องลงบัญชีบางข้อ) · **ม.14 = ไม่เรียก** (ลงบัญชีแล้ว) · **ม.29 = ผ่อนผัน** (เมื่อคนเกินความต้องการของทหาร)

5) ขั้นตอนตั้งแต่ลงบัญชีถึงเข้ากองประจำการ

- **ลงบัญชี (ม.16):** ไปเอง หรือผู้บรรลุนิติภาวะที่เชื่อถือได้แจ้งแทน · ไม่มีผู้แจ้งแทน ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน · นายอำเภอออกใบสำคัญ/ใบรับ
- **รับหมายเรียก (ม.25):** อายุย่างเข้า 21 ไปรับที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร · พ้นฐานะยกเว้น/ผ่อนผันแล้วก็ต้องไปรับหมายเรียกหรือจำหน่ายบัญชีเรียกภายในพ.ศ.นั้น
- **ตรวจเลือก (ม.27):** นำใบสำคัญทหารกองเกิน บัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษามาแสดง · ไม่มา/ไม่เข้ารับ/ไม่อยู่จนเสร็จ = หลีกเลี่ยงขัดขืน เว้นแต่ข้อยกเว้น (1)–(7) เช่น เหตุสุดวิสัย ป่วย ไปเข้าตรวจเลือกที่อื่น ราชการสำคัญ
- ข้อ (1)–(4) ของ ม.27 ต้องได้รับ**ผ่อนผันเฉพาะคราว**จาก รมว.มหาดไทย หรือผู้ที่มอบหมาย
- **ก่อนจับสลาก (ม.30):** ผู้อ้างสิทธิยกเว้น/ผ่อนผัน ต้องนำหลักฐานมาแสดง มิฉะนั้นหมดสิทธิ
- **ไม่พอใจคำตัดสิน (ม.31):** ยื่นคำร้องต่อ**คณะกรรมการชั้นสูง** แต่ต้องส่งเข้ากองประจำการก่อน จนกว่าจะได้คำตัดสิน
- **หลีกเลี่ยงขัดขืนตาม ม.27 (ม.33):** ส่งเข้ากองประจำการในปีนั้นหรือปีถัดไป **โดยไม่ให้จับสลาก**
- **วันเข้ารับราชการ (ม.34):** นายอำเภอที่รับตรวจเลือกกำหนดและออกหมายนัด · ไม่มาตามนัด = หลีกเลี่ยงขัดขืน
- **ม.35:** ต้องรีบขึ้นทะเบียนกองประจำการโดยไม่ชักช้า · วันเริ่มรับราชการนับจากวันขึ้นทะเบียน (ม.9)

6) การผ่อนผัน (ม.29)

ใช้เมื่อ คัดผู้ยกเว้นออกแล้วยังมีทหารกองเกินมากกว่าที่ฝ่ายทหารต้องการ

- **(1)** ผู้ต้องหาเลี้ยงบิดา/มารดาที่ไร้ความสามารถ พิการทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู (บุตรหลายคนเข้าพร้อมกัน ผ่อนผัน**คนเดียว**)

- **(2)** ผู้ต้องหาเลี้ยงบุตรที่มารดาตายหรือไร้ความสามารถ/พิการ และผู้ต้องหาเลี้ยงพี่น้องที่บิดามารดาตาย (โดยบุตร/พี่/น้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู)
- **(3)** ผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามกฎกระทรวง

> **ลำดับ:** ผ่อนผันประเภท 1 และ 2 รวมกันก่อน → ถ้าคนยังเหลือจึงผ่อนผันประเภท 3 → ประเภทที่ผ่อนผันไม่ได้ทั้งหมด ให้**จับสลาก**

7) คณะกรรมการ (ม.28 – 28 จัตวา)

เรื่อง	สาระ
ผู้แต่งตั้ง (ม.28)	ผู้ที่ รมว.กลาโหมกำหนด ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่า **ผู้บัญชาการกองพล** แต่งตั้งทั้งกรรมการตรวจเลือกและกรรมการชั้นสูง
กรรมการตรวจเลือก (ม.28 ทวิ)	ตั้งทุกจังหวัด · ประธาน = นายทหารสัญญาบัตรยศไม่ต่ำกว่า**พันโท** 1 คน · นายทหารสัญญาบัตรไม่สูงกว่าประธาน ไม่เกิน 2 คน · สัสดีจังหวัดหรือผู้แทน 1 คน (ไม่ได้ประจำในจังหวัดที่ตรวจเลือก) · นายทหารสัญญาบัตรผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม 1 คนหรือหลายคน
กรรมการชั้นสูง (ม.28 ตรี)	ประธาน = **ผู้ว่าราชการจังหวัด**หรือผู้แทน · กรรมการ = เจ้าหน้าที่สัสดีไม่ต่ำกว่าสัสดีจังหวัด 1 คน + ข้าราชการไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า 1 คน · ต้องไม่เป็นคนเดียวกับกรรมการตรวจเลือก · พิจารณาคำร้อง ม.31 และข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการตรวจเลือก · คำตัดสิน**เป็นที่สุด**
หน้าที่นายอำเภอ (ม.28 จัตวา)	จัดสถานที่ · จัดเจ้าหน้าที่และเอกสาร · จัดคนมาตรวจเลือกรวมเป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ · สอบสวนผู้ร้องขอแล้วมอบเรื่องให้กรรมการ · ตรวจทานและบันทึกบัญชีเรียกตามผลตรวจเลือก · ปฏิบัติการอื่นตามกฎกระทรวง

8) การเรียกพลและการปลด

- **ม.36:** เรียกพลเพื่อตรวจสอบ/ฝึกวิชาทหาร/ทดลองความพร้อม → กระทรวงกลาโหมกำหนด · **ระดมพล** → **พระราชกฤษฎีกา** · กลาโหมจัดเตรียมและ

อำนวยการ · มหาดไทยดำเนินการเรียกและส่งทหาร

- **ม.37:** ทหารกองเกิน/กองหนุนที่ถูกเรียก และทหารประจำการ อยู่ในวินัยทหาร เหมือนทหารกองประจำการ
- **ม.38:** กลาโหมเลื่อนกำหนดปลดกองประจำการเป็นกองหนุนชั้น 1 ได้ตามความจำเป็น
- **ม.40:** ทหารกองประจำการถูกจำขัง/จำคุกรวมไม่น้อยกว่า **1 ปี** หรือกลาโหมเห็นว่าเสื่อมเสียแก่ราชการ → ปลดเป็นกองหนุนประเภทที่ 2 ได้ (ผู้ว่าฯ + สัสดีจังหวัดออกใบสำคัญ)
- **ม.41:** พิการทุพพลภาพ/มีโรคตามกฎกระทรวง → พ้นราชการทหารประเภทที่ 1 หรือ 2 · นายทหารสัญญาบัตรถูกถอด/ออกจากยศ → พ้นประเภทที่ 2
- **ม.10:** นักเรียนทหารอายุ 18 ขึ้นทะเบียนกองประจำการ · ออกจากการเป็นนักเรียนก่อนครบกำหนด ส่งไปรับราชการในกรมกองทหารจนครบ
- **ม.6:** เรียกตำรวจกองประจำการ/ยกเว้น/ปลด ปฏิบัติเช่นเดียวกับทหาร · มหาดไทยเรียกคนเข้ากองประจำการเป็นตำรวจได้โดยตกลงกับกลาโหม

9) บทกำหนดโทษ (หมวด 7)

มาตรา	ความผิด	โทษ
42	หนังสือชำรุด/สูญหาย ไม่แจ้งรับใหม่ภายใน 30 วัน	ปรับไม่เกิน 12 บาท
43	ไม่ปฏิบัติตาม ม.12, 12 ทวิ, 15	จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ผู้ลงบัญชีตาม ม.16 แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติตาม ม.12/12 ทวิ: ปรับไม่เกิน 100 บาท)
44	ไม่มาลงบัญชี (ม.16, 18) / ไม่ลงบัญชีใหม่ (ม.19) / ไม่ยอมลงบัญชี (ม.21) / ไม่รับหมายเรียก (ม.25)	จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาขอก่อนเจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณา: จำคุกไม่เกิน 1 เดือน

		หรือปรับไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
45	หลีกเลี่ยง/ขัดขืนไม่มาตรวจเลือก · เข้ารับราชการแทนผู้อื่น · เรียกรับทรัพย์สินโดยสัญญาจะช่วยไม่ให้เข้ากองประจำการ	จำคุกไม่เกิน 3 ปี
46	หลีกเลี่ยง/ขัดขืนการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ทดลองความพรั่งพร้อม หรือระดมพล	จำคุก 3 เดือน – 4 ปี
47	หลีกเลี่ยง/ขัดขืนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ	จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
48	ทำร้ายร่างกายตนเอง/ให้ผู้อื่นทำ เพื่อพ้นราชการทหาร	จำคุก 1 ปี – 8 ปี ผู้สมรู้เป็นใจ: จำคุก 6 เดือน – 4 ปี
49	ใช้อุบายหลอกลวงเจ้าหน้าที่จนสำเร็จผล (รวมผู้ยุยง)	จำคุกไม่เกิน 3 ปี

10) บทสุดท้าย

- **ม.1–3:** ชื่อ "พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497" · ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา · ยกเลิก พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2479
- **ม.7:** ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
- **ม.8:** รับเข้ากองประจำการด้วยวิธีเรียกมาตรวจเลือก หรือวิธีอื่นตามกฎกระทรวง · ถ้าจำเป็นอาจไม่รับในบางท้องที่ได้
- **ม.50 (บทเฉพาะกาล):** การลงบัญชีและหมายเรียกที่ทำไว้ก่อนใช้ พ.ร.บ.นี้ ใช้ได้ต่อ · ผู้อยู่กองประจำการ/กองหนุน/กองเกินเดิมคงสถานะตามเดิม · ผู้ที่พ้นราชการทหารตามกฎหมายเดิมพ้นตลอดไป
- **ม.51:** รมว.กลาโหม และ รมว.มหาดไทย รักษาการ มีอำนาจออกกฎกระทรวงร่วมกัน · ใช้บังคับได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา